

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-□◎⊖○■●-006

제 목 부정당업자와 수의계약 체결 부적정

관계부서 □◎⊖○■●

조치부서 □◎⊖○■●

내 용

1. 업무개요

회사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제27조 제1항과 제3항에 따라 부정당업자와 수의계약을 체결하여서는 안 되고, 감사원 지적사항 “부정당업자와 수의계약 체결 부적정”이 송부(2019. 12. 26.)된 후 ◆㉠㉡는 ERP 구매관리 시스템(MM) 상 부정당업자 관리 프로그램을 개선, 운영하고 있다.

2. 판단기준

「국가계약법」 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) 제1항과 제3항에 따라 부정당업자와 수의계약을 체결하여서는 안 된다.

또한, 계약관리규정 제23조(구매요청서의 접수 및 검토), 제24조(구매계획의 수립)에 따라 입찰참가자 및 계약상대자의 부정당업자 제재 여부 등 자격요건을 철저히 검토 후 업무 처리 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □◎⊖○■●는 아래 [표]와 같이 감사대상기간 중 부정당업자로

제재받은 업체와 물품계약 1건에 대하여 부정당업자 제재 정보를 확인하지 아니하고 수의계약을 체결하였다.

[표] 부정당업자와 수의계약 체결 명세

(단위 : 원)

계약번호	계약일자	계약명	계약금액	계약상대자	입찰참가자격 제한기간	제재기관
***	***	***	***	***	***	***

관계부서 의견 □◎⊖○■●는 부정당업자와 수의계약을 체결한 사항을 인정하였으며, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □◎⊖○■●장은

- ① 부정당업자와 수의계약을 체결한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
□◎⊖○■●	주임	WYY	계약담당	2021. 7. 1 ~ 2022. 9. 25 2023. 2. 27. ~ 현재	부정당업자와 수의계약 체결 No.008 해당	주의